

NOTA TÉCNICA N. 53/2025

Rede de Inteligência dos Juizados Especiais Federais

Assunto: Necessidade de uniformização de entendimento sobre a natureza material ou processual das questões que tratam de honorários advocatícios no âmbito dos juizados especiais, diante dos diferentes fluxos recursais existentes no sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e nos Juizados Especiais Federais e da existência de diferentes entendimentos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Relatora: Eliana Rita Maia di Pierro

Revisora: Taís Schilling Ferraz

1 – A rede de inteligência dos Juizados Especiais Federais

A recente instituição da Rede de Inteligência dos Juizados Especiais Federais (RIJEF), vinculada à Turma Nacional de Uniformização (TNU) e com atuação direta no Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, tem por objetivo identificar e propor tratamento adequado às demandas estratégicas ou repetitivas e à gestão de precedentes, permitindo atenção especial à busca de coerência sistêmica no microssistema dos juizados e entre este e a Justiça Federal comum, considerando o grande percentual de processos contabilizados nos dados estatísticos dos JEFs¹.

1 “Conforme dados do Justiça em Números 2024, em 2023 foram identificados **1,3 milhão de processos a mais tramitando no Juizado Especial Federal em comparação ao ano de 2023**. “Foi possível identificar que os processos que tramitam sob o rito dos Juizados Especiais **foram os principais responsáveis pelo aumento do acervo no ano de 2023, que cresceu em 1,3 (12,2%)**, especialmente na Justiça Federal” (...) “No Painel de Estatísticas, é possível identificar também que os processos que tramitam sob o rito dos Juizados Especiais foram os principais responsáveis pelo aumento do acervo no ano de 2023.

Os casos pendentes vêm sofrendo constantes aumentos, tendo passado de 8,6 milhões em 2020, para 9,9 milhões em 2021, 10,4 milhões e 11,7 milhões, ou seja, um acumulado de 3,1 milhões (35,5%) em três anos. Desses processos, 6,9 milhões (58,7%) são da Justiça Estadual e 4,8 milhões (41,3%) são da Justiça Federal, sendo que a

A especialização de uma Rede de Inteligência dos Juizados Especiais Federais alinha-se aos macrodesafios da Estratégia Nacional do Poder Judiciário, especialmente à prevenção de litígios e soluções consensuais para os conflitos, à consolidação do sistema de precedentes obrigatórios e ao aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária. Tal iniciativa merece ser destacada por introduzir reforços aos principais eixos de atuação do Centro Nacional e dos Centros Locais de Inteligência da Justiça Federal, conforme estabelecido no art. 2º, I e II, da Resolução CJF n. 00499, de 1º de outubro de 2018.

O resultado prático e concreto, que inspira as notas técnicas já editadas, poderá ser ampliado com a introdução da visão estratégica e do rito sumaríssimo dos JEFs, inclusive ao reabilitar elementos especializados da Lei n. 10.259/2001, diante de um cenário que exige fortalecimento e racionalidade na gestão sistêmica da litigiosidade no âmbito dos Juizados Especiais Federais e de todo o Poder Judiciário.

2 – Objeto e contexto da nota técnica

Dentre as funções relacionadas à gestão do sistema de precedentes, compete ao Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, subsidiar a afetação de temas pelos tribunais superiores e pelos tribunais de segundo grau (art. 2º, II da Resolução CJF n. 00499, de 1º de outubro de 2018), quando divisar divergências na solução de questões jurídicas entre os diversos órgãos do Judiciário ou dificuldades na interpretação e aplicação de precedentes.

O objetivo principal desta nota técnica é retratar a existência de divergências no microsistema dos Juizados Especiais acerca do julgamento de questões pertinentes à fixação de honorários advocatícios. Uma vez que não há consenso quanto à natureza processual ou material dessa matéria – o que impacta na admissibilidade ou inadmissibilidade dos pedidos de uniformização de interpretação de lei federal (PUIL) –, diferentes entendimentos sobre

elevação ocorreu predominantemente nos JEFs (incremento de 2,5 milhões).” Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2025/02/justica-em-numeros-2024.pdf>

honorários, adotados nas Turmas Recursais dos Juizados, acabam se tornando definitivos, com prejuízo à isonomia.

No caso dos Juizados Especiais Federais, não vem sendo admitida a discussão sobre honorários advocatícios perante a TNU. No contexto dos Juizados da Fazenda Pública, onde não há TNU, tem havido alguma possibilidade de discussão, diretamente no Superior Tribunal de Justiça. Em ambos os casos, a legislação de regência estabelece que o pedido de uniformização (PUIL) só é admitido quando veicular questões de direito material.

Isso vem ocorrendo pelas seguintes razões: a) há julgamentos divergentes no Superior Tribunal de Justiça sobre a natureza jurídica das questões relativas a honorários advocatícios – se configuram questões de direito material, processual ou híbrido; b) o fluxo recursal dos pedidos de uniformização é diferente na Justiça Federal e na Justiça Estadual; c) em decorrência dos diferentes fluxos e da divergência existente no STF sobre a natureza da matéria, soluções divergentes na interpretação do regime jurídico dos honorários advocatícios nos juizados acabam se tornando definitivas.

Na Turma Nacional de Uniformização, destinatária do PUIL no âmbito dos JEFs, consolidou-se, há muito, o entendimento de que se trata de matéria processual, o que resultou, inclusive, na edição de súmula que assenta a inadmissibilidade do Pedido de Uniformização em matéria de honorários advocatícios. Isso significa que não tem havido uniformização de entendimento sobre questões relativas a honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais Federais e de seu sistema recursal. As Turmas Recursais têm a última palavra, com dispersão decisória.

No caso dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na Justiça Estadual, o PUIL de decisão proferida por Turma Recursal é apresentado diretamente ao Superior Tribunal de Justiça, onde há diferentes entendimentos sobre a admissibilidade do debate. Existem julgados que ingressam no mérito e decidem sobre honorários, no âmbito do microsistema, e outros que negam admissibilidade ao PUIL, o que também parece resultar em dispersão decisória.

Desse contexto resultam entendimentos absolutamente divergentes em matéria de fixação de honorários advocatícios no âmbito do microssistema dos juizados especiais, seja entre os dois ramos da justiça, seja internamente, uma vez que, nos JEFs, não tem havido mecanismo de uniformização.

O art. 926 do CPC estabelece que os tribunais devem manter a sua jurisprudência estável, íntegra e coerente. Essa diretriz está contida no pedido de uniformização de interpretação de lei federal (PUIL), posto que a correção de decisões divergentes visa assegurar segurança jurídica e previsibilidade na prestação jurisdicional.

3 – As normas de regência

O art. 14 da Lei n. 10.259/2001 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal) encontra paralelo no art. 18 da Lei n. 12.153/2009 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios).

Ambos estabelecem o cabimento de pedido de uniformização de interpretação de lei federal (PUIL) **quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei:**

LEI N. 10.259, DE 12 DE JULHO DE 2001: Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal.

Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei.

§ 1º O pedido fundado em divergência entre Turmas da mesma Região será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador.

§ 2º O pedido fundado em divergência entre decisões de turmas de diferentes regiões ou da proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do STJ será julgado por Turma de Uniformização, integrada por juízes de Turmas Recursais, sob a presidência do Coordenador da Justiça Federal.

§ 3º A reunião de juízes domiciliados em cidades diversas será feita pela via eletrônica.

§ 4º Quando a orientação acolhida pela Turma de Uniformização, em questões de direito material, contrariar súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça -STJ, a parte interessada poderá provocar a manifestação deste, que dirimirá a divergência.

§ 5º No caso do § 4º, presente a plausibilidade do direito invocado e havendo fundado receio de dano de difícil reparação, poderá o relator conceder, de ofício ou a requerimento do interessado, medida liminar determinando a suspensão dos processos nos quais a controvérsia esteja estabelecida.

§ 6º Eventuais pedidos de uniformização idênticos, recebidos subsequente em quaisquer Turmas Recursais, ficarão retidos nos autos, aguardando-se pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça.

§ 7º Se necessário, o relator pedirá informações ao Presidente da Turma Recursal ou Coordenador da Turma de Uniformização e ouvirá o Ministério Público, no prazo de cinco dias. Eventuais interessados, ainda que não sejam partes no processo, poderão se manifestar, no prazo de trinta dias.

§ 8º Decorridos os prazos referidos no § 7º, o relator incluirá o pedido em pauta na Seção, com preferência sobre todos os demais feitos, ressalvados os processos com réus presos, os habeas corpus e os mandados de segurança.

§ 9º Publicado o acórdão respectivo, os pedidos retidos referidos no § 6º serão apreciados pelas Turmas Recursais, que poderão exercer juízo de retratação ou declará-los prejudicados, se veicularem tese não acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça.

§ 10. Os Tribunais Regionais, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, no âmbito de suas competências, expedirão normas regulamentando a composição dos órgãos e os procedimentos a serem adotados para o processamento e o julgamento do pedido de uniformização e do recurso extraordinário.

LEI Nº 12.153, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009: Dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios

Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.

§ 1º O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça.

§ 2º No caso do § 1º, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico.

§ 3º Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado.

Quando ficar caracterizada a divergência de decisões no contexto nacional, considerando que estão envolvidas Turmas Recursais de diferentes Estados da Federação, o pedido de uniformização será apresentado à Turma Nacional de Uniformização, se a decisão derivar de Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais. Paralelamente, no mesmo contexto, o pedido de uniformização será apresentado ao Superior Tribunal de Justiça se a decisão for proveniente

de Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.

O ponto de intercessão, objeto desta nota técnica, é a admissibilidade do pedido de uniformização (seja ele direcionado à TNU, seja ao STJ). Como a lei exige que, para ser admitido o PUIL, a questão nele tratada deve ser de direito material, é necessário determinar se as questões relativas à fixação de honorários advocatícios possuem essa natureza ou se são de natureza processual.

Além disso, se o entendimento for no sentido de que se trata de questão de direito processual, será importante que os temas pertinentes a honorários advocatícios, quando pertinentes ao microsistema dos juizados especiais (federais ou estaduais), por terem caráter repetitivo, encontrem alguma estratégia de uniformização.

4 – Jurisprudência comparada do STJ e da TNU sobre a natureza das questões acerca dos honorários advocatícios

A pesquisa de jurisprudência comparada identificou que no âmbito da TNU há entendimento consolidado sobre a natureza jurídica processual das questões sobre honorários advocatícios, impedindo, por conseguinte, a instauração do PUIL. Duas súmulas se complementam nesse entendimento:

Súmula 7 da TNU: Descabe incidente de uniformização versando sobre honorários advocatícios por se tratar de questão de direito processual.

Súmula n. 43/TNU: Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual.

A título de exemplo, reproduz-se julgado da TNU:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. **PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.** AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO APTO A DEMONSTRAR A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ENTRE A DECISÃO RECORRIDA E PARADIGMAS APONTADOS. ART. 14, V, C, DO RITNU. **MATÉRIA DE NATUREZA PROCESSUAL, QUE NÃO DESAFIA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DA TNU.** INCIDENTE NÃO CONHECIDO. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5017843-29.2020.4.02.5001, PAULA EMILIA MOURA ARAGAO DE SOUSA BRASIL – TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 18/12/2023.)

De outro lado, no contexto do STJ, quando examinado pedido de uniformização derivado de ação que tramitou em Juizado da Fazenda Pública, há alternância de entendimentos, tendo sido identificados julgados qualificando os honorários ora como questão de direito híbrida (processual e material), ora como de direito processual. No primeiro caso, o PUIL é admitido e examinado o mérito da questão versando honorários advocatícios.

Cabe o destaque dos seguintes julgados no sentido de haver natureza híbrida dos honorários advocatícios de modo a permitir a apreciação em PUIL:

PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. ART. 18, § 3º, DA LEI N. 12.153/2009. **HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**. ART. 55 DA LEI N. 9.099/1995. **NATUREZA HÍBRIDA. POSSIBILIDADE DE APRECIÇÃO EM PUIL**. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE CONDENÇÃO POR SUCUMBÊNCIA. PEDIDO PROCEDENTE.

1. **No âmbito do microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, a fixação de honorários tem natureza híbrida, ou seja, processual e material, pelo que o tema pode ser examinado por meio do pedido de uniformização, sem qualquer maltrato às balizas constantes do art. 18, caput, da Lei n. 12.153/2009.** Precedentes: EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe de 30/5/2023; AgInt no REsp n. 1.481.917/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/11/2016.

2. O vocábulo "vencido", inserido no art. 55 da Lei n. 9.099/1995, pressupõe o desprovimento integral ou, ainda, o não conhecimento do recurso inominado, como decidiu, nesta última hipótese, a Primeira Seção do STJ, nos EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS.

3. Presente, no caso, a circunstância de que a Municipalidade ré teve seu recurso inominado parcialmente provido pela Turma Recursal de origem, impõe-se o afastamento do ônus da sucumbência a ela imposto.

4. **Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal conhecido e provido**, com a consequente supressão da verba honorária impingida ao ente público.

(PUIL n. 3.874/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 5/3/2024.)

DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. EQUÍVOCO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO REGIME DE PROCESSAMENTO DO PUIL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. **HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE NATUREZA HÍBRIDA (PROCESSUAL E MATERIAL) SUSCETÍVEL DE SER ANALISADA EM PUIL**. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO DO RECURSO NÃO SE CONHECE. POSSIBILIDADE, POR Haver RECORRENTE VENCIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA PROCESSAMENTO DO PUIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DESPROVIDO.

1. Acolhimento dos embargos de declaração. O aresto embargado manteve decisão unipessoal que apontara que o pedido de uniformização tinha sido processado com base na Lei 10.259/2001, o que constituiu equívoco por ser, na verdade, submetido à disciplina da Lei 12.153/2009.

2. Nos termos da Lei 12.153/2009, exige-se a existência de divergência entre julgados de turmas recursais de diferentes Estados para se instaurar a competência do STJ em pedido de uniformização de interpretação de lei, o que é o caso dos autos. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado.

3. **Processamento do PUIL. O tema de honorários advocatícios sucumbenciais é híbrido, isto é, tanto é processual, por haver condenação no contexto da tramitação do processo, quanto é material, por dizer respeito a verba alimentar do patrono** (AgInt no REsp 1.481.917/RS, relator p/ acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 11/11/2016).

4. **Pode ser processado o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, nos termos do art. 18, § 3º, da Lei 12.153/2009, quando se tratar de questão alusiva à hipótese de incidência, ou não, de honorários advocatícios de sucumbência quando do recurso não se conhece.**

5. Análise do PUIL. Ainda quando não conhecido o recurso interposto, tem-se como vencido o recorrente, sendo cabível a imposição dos ônus da sucumbência.

6. Fixação de tese a ser observada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso nominado.

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão do agravo interno. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal admitido e, no caso concreto, desprovido.

(EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 30/5/2023.)

Em outro sentido, foram identificados julgados do STJ que inadmitiram pedidos de uniformização, por reconhecerem a natureza processual da matéria “honorários advocatícios”:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI DIRIGIDO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 18, § 3º, DA LEI 12.153/2009. **DISCUSSÃO SOBRE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MATÉRIA DE NATUREZA PROCESSUAL. PRECEDENTES.**

1. O § 3º do art. 18 da Lei 12.153/2009, que autoriza a apresentação de pedido de uniformização perante o Superior Tribunal de Justiça, deve ser interpretado de acordo com o respectivo caput, de modo que só é cabível pedido de uniformização sobre questões de direito material.

Nesse sentido: AgInt no PUIL n. 52/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 30/4/2018; AgInt no PUIL n. 1.850/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no PUIL n. 3.416/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 4/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. **HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. QUESTÃO DE DIREITO PROCESSUAL. EXAME. DESCABIMENTO.**

1. Nos termos do art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, o mecanismo de uniformização de jurisprudência e de submissão das decisões das turmas recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública, restringe-se a questões de direito material, quando as turmas de diferentes estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade a súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. A controvérsia sobre a aplicabilidade da Súmula 421 do STJ não pode ser dirimida em pedido de uniformização de interpretação de lei, por ser questão de ordem eminentemente processual. Precedentes da Primeira Seção: AgInt no PUIL 1.682/BA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 3/8/2020; AgInt no PUIL 1.727/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 3/8/2020; AgInt no PUIL 43/RO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 03/04/2018.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no PUIL n. 1.774/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/11/2020, DJe de 24/11/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI E JURISPRUDÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. **HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRARIEDADE À SUMULA 421 DO STJ. ALEGAÇÃO. CASO CONCRETO. QUESTÃO DE DIREITO PROCESSUAL.**

DESCABIMENTO. 1. Nos termos do art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, o mecanismo de uniformização de jurisprudência e de submissão das decisões das turmas recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública, restringe-se a questões de direito material, quando as turmas de diferentes estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade a súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. "Os honorários advocatícios possuem natureza tanto processual quanto material (híbrida). Processual por somente poderem ser fixados, como os honorários sucumbenciais, no bojo de demanda judicial cujo trâmite se dá com amparo nas regras de direito processual/procedimental. Material por constituir direito alimentar do advogado e dívida da parte vencida em face do patrono da parte vencedora" (AgInt no REsp 1481917/RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, Órgão Julgador T4 – QUARTA TURMA, DJe 11/11/2016).

3. Hipótese em que os honorários de sucumbência conferidos à Defensoria Pública são destinados exclusivamente para a composição da parcela do Fundo Especial da Defensoria Pública dos Estados (FUNDEP), sendo tais verbas arrecadadas e repassadas

pelos entes federados para o fim exclusivo de aparelhamento do órgão e capacitação profissional dos respectivos membros e servidores, não constituindo, pois, direito autônomo do defensor público e, por conseguinte, crédito de natureza alimentar, de modo que a natureza jurídica desse bem não pode ser considerada de direito material.

4. In casu, o pedido de uniformização de interpretação de lei federal teve seguimento negado, em virtude de a questão controvertida ser eminentemente de direito processual, consoante interpretação dos arts. 134 da Constituição Federal, 4º, XXI, da Lei Complementar n. 80/1994 e 1º, 2º e 7º da Resolução n. 1 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Rondônia – CSDPE/2013.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no PUIL n. 43/RO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 3/4/2018.)

Em consequência, na primeira situação, o pedido de uniformização é admitido pelo STJ e o tema dos honorários advocatícios terá o mérito avaliado pela Corte Superior. Na segunda hipótese, quando o STJ se manifesta no mesmo sentido da TNU, o pedido de uniformização não é conhecido à falta de requisito de admissibilidade.

Registra-se que não há súmula ou jurisprudência dominante sobre a natureza jurídica das questões que versam sobre honorários advocatícios no STJ.

Como efeito da alternância de entendimentos, situações que guardam similaridade fática, relativas ao cabimento ou aos critérios de fixação de honorários advocatícios, acabam tendo soluções divergentes, não apenas entre juizados especiais federais e juizados especiais da Fazenda Pública, mas internamente, especialmente no contexto dos juizados especiais federais, em que questões altamente repetitivas, pertinentes a critérios de fixação de honorários acabam tendo diferentes soluções nas dezenas de turmas recursais, dada a negativa de acesso à TNU e, na sequência, ao próprio STJ.

Em sendo reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça a natureza material da matéria, abrem-se algumas possibilidades:

- a) a TNU deverá adequar seu entendimento, em observância os §§ 2º e 4º do art. 14 da Lei n. 10.259/2001, conhecendo dos pedidos de uniformização e uniformizando as questões atualmente sob debate nas Turmas Recursais, sobre cabimento e critérios de fixação de honorários advocatícios. Na sequência, em havendo divergência entre TNU

e STJ sobre a matéria, a este caberá uniformizar a matéria, como vem fazendo no âmbito do microssistema dos JEFs;

- b) o STJ, identificando a existência de muitos pedidos de uniformização sobre controvérsias pertinentes ao cabimento ou critérios de fixação de honorários advocatícios no microssistema dos juizados, poderá afetá-las ao regime de precedentes, estabelecendo a melhor interpretação a ser dada em definitivo.

Em sendo reconhecida a natureza processual da matéria, haverá necessidade de se estabelecer alguma estratégia de uniformização do entendimento para as questões repetitivas sobre honorários, o que poderá ocorrer, ao menos em nível regional ou estadual, mediante a afetação do tema ao regime de precedentes, mediante Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no âmbito dos Tribunais Regionais Federais ou Tribunais de Justiça, respectivamente, com eventual recurso, na sequência, ao Superior Tribunal de Justiça.

5 – Proposta de encaminhamento

Diante da repetitividade do tema pertinente aos honorários advocatícios nas demandas que tramitam na segunda instância dos Juizados Especiais e da relevância da uniformização do entendimento sobre a matéria, propõe-se:

- a) O encaminhamento desta Nota Técnica à Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, com a sugestão de que, em interlocução com os ministros integrantes da Primeira Seção do Tribunal, avalie a conveniência de afetação do tema ao regime de precedentes (mediante Incidente de Assunção de Competência) a fim de discutir e definir a natureza jurídica – se processual ou material – das questões pertinentes ao cabimento e aos critérios de fixação de honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais Federais.
- b) O encaminhamento desta Nota Técnica aos integrantes das Turmas Recursais dos JEFs, às Coordenações dos Juizados Especiais Federais e aos Núcleos de Gerenciamento de Precedentes dos Tribunais Regionais Federais, para que avaliem a

conveniência da afetação, mediante Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, das questões pertinentes à fixação de honorários, relativas ao regime jurídico do microsistema dos Juizados.

Uma vez definida a natureza material das questões sobre honorários advocatícios, estará aberta a via do PUIL e a possibilidade de subsequente formação de precedentes na TNU e no STJ para os casos com maior repetitividade. Se, inversamente, for definida a natureza processual dessas questões, propõe-se que a matéria seja decidida no âmbito dos TRFs e TJs, mediante incidente de resolução de demandas repetitivas, sem prejuízo da possibilidade de posterior recurso ao Superior Tribunal de Justiça.